

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4616/2533

บริษัทคอนติเนนตัล โอเวอร์ซีส์ จำกัด

นายบัณฑิต บุญยะปานะ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎากร มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี

แม้หลักฐานทางบัญชีของโจทก์จะปรากฏว่าจำนวนน้ำหนักรับซื้อข้าวโพดคงเหลือในรอบระยะเวลาบัญชีปีพิพาทกันขาดจำนวนไปเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนน้ำหนักรับซื้อข้าวโพดที่รับซื้อเข้ามาและขายออกไป แต่ก็ไม่ใช่เป็นการแน่นอนว่าโจทก์ขายข้าวโพดตามจำนวนน้ำหนักที่ขาดหายไปโดยไม่ลงบัญชีเพราะข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปโดยสภาพของธรรมชาติว่าน้ำหนักจะเปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นที่มีอยู่ในตัว ถ้ามีความชื้นมากน้ำหนักก็จะมากขึ้น ถ้ามีความชื้นน้อยน้ำหนักก็จะลดไปตามส่วน ทั้งก่อนโจทก์ส่งข้าวโพดไปขายต่างประเทศจะต้องอบให้เหลือความชื้นไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด น้ำหนักย่อมลดลงไปอีก การคำนวณน้ำหนักจึงมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้มากเพราะความชื้นแตกต่างกัน จำนวนน้ำหนักรับซื้อข้าวโพดที่ขาดไปจากบัญชีมีเพียง 1,091.140 ตัน แต่โจทก์ส่งข้าวโพดออกไปต่างประเทศถึง 700,000 เมตริกตันเศษ จึงเห็นได้ว่าจำนวนน้ำหนักรับซื้อข้าวโพดที่ขาดหายไปดังกล่าวเกิดจากการคำนวณน้ำหนักความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามสภาพของสินค้าประเภทนี้ การที่เจ้าพนักงานประเมินถือน้ำหนักรับซื้อข้าวโพดที่ขาดไปมาถือว่าโจทก์ขายไปโดยไม่ลงบัญชี จึงไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ตรวจสอบบัญชีของโจทก์ แล้วประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จำเลยทั้งสามวินิจฉัยยกอุทธรณ์โจทก์ แต่เก็บเงินเพิ่มเพียงร้อยละ ๕๐ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเพราะเหตุที่ผลลัพธ์ของ"ยอดสินค้าระหว่างปีบัญชี" บวกด้วย "ยอดสินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน" ลบด้วย "ยอดขายสินค้าระหว่างปีบัญชี"มีตัวเลขมากกว่า "ยอดสินค้าคงเหลือปลายปีตามบัญชี" ของโจทก์นั้น เนื่องจากสินค้าของโจทก์เป็นเมล็ดข้าวโพดซึ่งน้ำหนักจะคลาดเคลื่อนไปตามค่าของความชื้น และตกหล่นสูญหายไปในช่วงขนส่งการที่เจ้าพนักงานประเมินอ้างว่าโจทก์ขายสินค้าตามจำนวนน้ำหนักที่ขาดหายไปจึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสามเป็นการถูกต้องชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายทุกประการ ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามฟ้องและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อที่จำเลยนำสืบว่าน้ำหนักข้าวโพดที่ขาดหายไปเป็นข้าวโพดที่โจทก์ขายไปโดยไม่ลงบัญชีนั้น จำเลยไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่าโจทก์ได้ขายไปจริงหรือไม่อย่างไร ข้ออ้างของจำเลยนั้นคงได้มาจากหลักฐานทางบัญชีของโจทก์ที่แสดงถึงจำนวนน้ำหนักข้าวโพดที่รับซื้อเข้ามาและขายออกไปกับจำนวนน้ำหนักคงเหลือในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่พิพาทกัน ซึ่งปรากฏว่าน้ำ

หนักคงเหลือนั้นขาดจำนวนไปจากน้ำหนักที่โจทก์ขายไปทั้งหมด มาเป็นข้ออ้างว่า โจทก์ขายไปโดยไม่ลงบัญชี ข้ออ้างของจำเลยในลักษณะดังที่กล่าวนี้นั้นเห็นได้ว่าเป็นข้ออ้างที่เกิดจากการสันนิษฐานเท่านั้น มิใช่ข้ออ้างที่ได้มาจากข้อเท็จจริงจากพยานที่รู้เห็นจึงไม่เป็นการแน่นอนว่าจะมีหรือเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ตามที่สันนิษฐานสินค้าข้าวโพดที่เป็นกรณีพิพาทนั้นเป็นพืชไร่ที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปโดยสภาพของธรรมชาติว่าน้ำหนักจะเปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นที่มีอยู่ในตัวของสินค้าประเภทนี้ ถ้ามีความชื้นมากน้ำหนักก็จะมากขึ้นตามส่วน ถ้ามีความชื้นน้อยน้ำหนักก็จะลดไปตามส่วนของความชื้นที่ลดลง น้ำหนักของสินค้าข้าวโพดขาดไปเพราะเหตุใดนั้น จากคำเบิกความของนายจำนง นุ่มหันธ์ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของโจทก์ได้ความว่า การรับซื้อข้าวโพดของโจทก์นั้น ซื้อจากพ่อค้าที่นำสินค้ามาขายให้แก่โจทก์และจากสหกรณ์ของชาวไร่ โดยรับซื้อข้าวโพดตามน้ำหนักในความชื้น ๑๔.๗ เปอร์เซนต์ข้าวโพดที่นำมาขายนั้นจะมีความชื้น ๑๗ - ๑๘ เปอร์เซนต์ โจทก์จะคิดหักน้ำหนักของข้าวโพดโดยถือน้ำหนักในระดับความชื้น ๑๔.๗ เปอร์เซนต์ โดยคิดตามสูตรเอกสารหมายเลข จ.๑๓ ซึ่งเป็นสูตรที่พ่อค้าข้าวโพดในประเทศไทยยอมรับใช้กันทั่วไป และเมื่อโจทก์รับซื้อมาแล้วจะต้องนำมาอบก่อนที่จะเข้าเก็บไว้ในไซโลเพื่อให้ความชื้นมีไม่เกิน ๑๔.๕ เปอร์เซนต์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวโพดเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวโพดตามเอกสารหมายเลข ล.๒ แผ่นที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ วิธีการรับซื้อข้าวโพดของโจทก์ดังกล่าวนั้นจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามคำขอของนายจำนง และการรับซื้อข้าวโพดของโจทก์นั้นเป็นที่เห็นได้ว่ามีจำนวนมิใช่น้อย คงมีใช้ข้าวโพดที่เกิดจากแหล่งผลิตเดียวกัน ความชื้นของข้าวโพดที่เป็นจริงตอนซื้อมาจะต้องแตกต่างกันไปการคำนวณหาน้ำหนักความชื้นที่ ๑๔.๗ เปอร์เซนต์ ตามเกณฑ์ที่โจทก์ตั้งไว้จากสูตรหรือตารางที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข จ.๑๓ และ ๒๕ จึงเป็นได้ที่จะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ดังจะเห็นความแตกต่างของน้ำหนักที่ต้องหักลดในตารางนั้น ความชื้น ๑๖.๘ - ๑๗.๒ เปอร์เซนต์นั้นหัก

น้ำหนัก ๓๖ กิโลกรัมต่อตัน ความชื้น ๑๗.๘ - ๑๘.๒ เปอร์เซ็นต์นั้นหักน้ำหนัก ๔๒ กิโลกรัมต่อตัน และเมื่อโจทก์จะต้องอบข้าวโพดที่ซื้อมาให้เหลือความชื้น ๑๔.๕ เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักก็จะต้องลดลงไปอีก และข้าวโพดที่โจทก์ส่งออกไปต่างประเทศ นั้นปรากฏตามหนังสือรับรองคุณภาพเอกสารหมายเลข จ.๒๑ ว่า มีความชื้น ๑๒.๙ เปอร์เซ็นต์ จ.๒๓ ว่ามีความชื้น ๑๓ เปอร์เซ็นต์ การคำนวณน้ำหนักจากความชื้น ที่ลดไปตามนั้นก็ต้องมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้มาก เพราะความชื้นต่างกัน มาก จะเห็นได้ว่าการคำนวณน้ำหนักของข้าวโพดจากจำนวนความชื้นที่เปลี่ยนแปลง ไปในทางลดลงนั้น ความคลาดเคลื่อนในการคำนวณน้ำหนักก็จะเกิดขึ้นในทางที่ลด ลงด้วย ซึ่งในข้อนี้โจทก์มีนายประวัติ ตันบุญเอก นักวิชาการโรคพืช กรมวิชาการ เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเบิกความรับรองว่า จากการศึกษาค้นคว้าจาก ตำราต่าง ๆ การที่ข้าวโพดมีการขาดน้ำหนัก ๑ - ๓ เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา ปรากฏตามหนังสือของกรมวิชาการเกษตรเอกสารหมายเลข จ.๒๖ สำหรับกรณี ของโจทก์ข้อเท็จจริงยุติตามคำให้การของจำเลยว่าในรอบระยะเวลาบัญชีที่พิพาทกัน นั้น โจทก์ซื้อข้าวโพดรวม ๑๔๗,๔๙๓.๘๑๕ ตัน และมียอดสินค้าข้าวโพดคงเหลือยก มาจากปีก่อน ๓๑,๖๐๖.๙๗๗ ตัน รวมเป็นสินค้ามีไว้ขายระหว่างปี ๑๗๙,๑๐๐.๗๙๒ ตัน ยอดขายในระหว่างปีจำนวน ๑๖๒,๒๕๙.๘๕๙ ตัน สินค้าคงเหลือปลายปีควรจะเป็น ๑๖,๘๔๐.๙๓๓ ตัน แต่ตามยอดคงเหลือตามบัญชีของโจทก์จำนวน ๑๕,๗๔๙.๗๙๓ ตัน มีน้ำหนักข้าวโพดที่ขาดหายไปจำนวน ๑,๐๙๑.๑๔๐ ตัน ซึ่งเมื่อเทียบส่วนจากจำนวน น้ำหนักที่ขายกับจำนวนน้ำหนักที่ขาดไปจากบัญชีแล้วจะคิดได้ไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ อันเป็นจำนวนที่น้อยกว่าส่วนน้อยที่กำหนดไว้ที่จะทำให้ข้าวโพดขาดน้ำหนักได้ตามที่ ปรากฏในหนังสือรับรองของกรมวิชาการเกษตร เอกสารหมายเลข จ.๒๖ ดังนั้นน้ำหนัก ของข้าวโพดที่ขาดหายไปจากบัญชีนั้น จึงน่าเชื่อได้ว่ามีเหตุมาจากความคลาดเคลื่อน จากการคำนวณน้ำหนักกรณีความชื้นลดลง ทั้งจากการนำสืบของโจทก์ก็ปรากฏว่า หลังจากมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๑ ออกมาเมื่อปี ๒๕๑๕ นั้น โจทก์ต้อง

ห้ามมิให้จำหน่ายข้าวโพดในประเทศและโจทก์ก็ไม่ได้ขายข้าวโพดภายในประเทศ แต่ส่งไปขายยังต่างประเทศทั้งหมด ข้อน่าสืบของจำเลยก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าโจทก์ได้ขายข้าวโพดภายในประเทศ การขายข้าวโพดออกไปต่างประเทศของโจทก์นั้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการขายและเอกชนเกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมาก โจทก์จึงไม่อาจที่จะละเว้นในการลงบัญชีได้ และเมื่อพิจารณาถึงจำนวนน้ำหนักข้าวโพดที่ขาดไปจากบัญชี ๑,๐๙๑.๑๔๐ ตันนั้น เปรียบเทียบกับใบกำกับสินค้าที่โจทก์ส่งข้าวโพดออกไปต่างประเทศตามเอกสารหมายเลข ๒๐ มีน้ำหนักสุทธิ ๔๙๔,๒๑๐ เมตริกตัน เอกสารหมายเลข ๒๒ มีน้ำหนักสุทธิ ๒๓๓,๕๐๕ เมตริกตัน จะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่โจทก์จะส่งออกเพียงประมาณ ๑,๐๐๐ ตันเศษ โดยไม่ลงหลักฐานการขายไปต่างประเทศ ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานประเมินถือเอาน้ำหนักข้าวโพดที่ขาดไปมาถือว่าโจทก์ขายไปโดยไม่ลงบัญชีนั้นจึงเป็นการไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น การที่น้ำหนักข้าวโพดขาดไปเห็นได้ว่าเกิดจากการคำนวณน้ำหนักตามความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามสภาพของสินค้าประเภทนี้ และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดา

พิพากษายืน.

(อุตม เฟื่องฟู้ง-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลฎีกาชั้นกลาง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ